



**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC**

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO/LEY 1437 DE 2011

El artículo 84 de la Ley 1437 de 2011, establece que el Silencio Administrativo Positivo se configura *“Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso. El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este Código”*.

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO/SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

En términos constitucionales se puede definir la figura del silencio administrativo como una herramienta que el legislador ha dispuesto para que el ciudadano pueda: i) hacer valer sus derechos ante la administración de justicia, en el caso del silencio administrativo negativo, por cuanto no puede quedar indefinidamente a la espera de una respuesta por parte del este estatal encargado de resolverla, hecho que hace necesario crear un mecanismo para que pueda acudir ante la misma administración recurriendo el acto ficto o ante la jurisdicción o, ii) ver satisfechos sus derechos ante la omisión de la administración, en el caso del silencio administrativo positivo, en la medida en que el mutismo de aquella concreta en su cabeza un derecho. Sobre las opciones que tiene el ciudadano cuando opera el silencio administrativo negativo ha dicho esta Corporación en forma reiterada: “..., el administrado puede optar por acudir a la jurisdicción o por esperar una respuesta efectiva de la Administración, sin que esta última opción, que es un desarrollo del derecho de petición, pueda acarrearle consecuencias adversas, como sería la de que a partir del momento previsto para la operancia del silencio administrativo se contabilice el término de prescripción o de caducidad de la respectiva acción”. De esta manera, si bien se podría considerar que en el marco del Estado Social de Derecho la administración está en la obligación de dar respuesta oportuna, clara, concreta y de fondo a las solicitudes presentadas por los ciudadanos, en donde la consagración de una ficción sobre la negativa o aceptación de las peticiones pueden ser percibida como contraria a los postulados de la función pública y el respeto por los derechos fundamentales, si se tienen en cuenta que uno de los fines del Estado es garantizar los derechos consagrados en la Constitución y facilitar la participación de todos en las decisiones que lo afectan, artículo 2 constitucional; la Sala no duda en afirmar que esas presunciones resultan un instrumento adecuado para garantizar, entre otros, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, vulnerados por la omisión de la administración al no responder oportunamente los requerimientos elevados por los ciudadanos. Ficción que en los términos de nuestro ordenamiento no exime a la administración de absolver la solicitud, porque el derecho de petición sólo se satisface cuando el Estado profiriere respuestas claras, precisas y de fondo¹.

UNIDAD NORMATIVA/INTEGRACIÓN/SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

En el juicio de constitucionalidad dicha integración procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con otros contenidos jurídicos, que resulta imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones. Así mismo la Corte ha señalado que en aquellos casos en los que “el aparte demandado constituye una unidad jurídica o un todo inescindible en relación con el texto integral de dicha norma” y en los que “de declararse la inexequibilidad del referido segmento normativo la norma quedaría incompleta, sin sentido, porque básicamente éste es parte importante y esencial de la regulación que el legislador quiso hacer” procede efectuar dicha unidad normativa.

¹ Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-247

DERECHO DISCIPLINARIO/OBJETO DE PROTECCIÓN/SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

Dicho derecho está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones. En este sentido y dado que las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública².

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número del Proceso:	1704-01-2014-247
Número y fecha del fallo:	Resolución 17317-00025 del 7 de noviembre de 2016
Asunto:	Fallo de primera instancia
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio de primer instancia

RESOLUCIÓN No. 17317-00025 07 de diciembre de 2016

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-247

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2014-247, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

2. IDENTIDAD DEL INVESTIGADO

XXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía No. XXXXX, vinculada como Supernumeraria, empleada temporal de profesión Abogada, quien para la época de los hechos (5 de marzo de 2013 a 14 de marzo de 2014) desempeñaba sus funciones en el GIT de Vía Gubernativa de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

3. HECHOS

La presente actuación se radicó inicialmente ante la DIAN con el número 213-305-2014-213 del 10 de abril de 2014, en virtud del oficio No. 0032-236.20176 del 4 de abril de 2014 remitido por la Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, XXXXX, donde informó situación relacionada con el presunto vencimiento de términos ocurrido dentro del trámite de un recurso de reconsideración en el expediente radicado SC-2010-2012-1405, que se le adelantaba al contribuyente (causante) XXXXX, identificada con NIT. 20.024.571, lo cual dio lugar a la figura del silencio administrativo positivo.

También se informó que el mencionado expediente fue asignado a la funcionaria XXXXX, para que resolviera el recurso de reconsideración.

² Referencia: expedientes D-3937 y D-3944

Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 3 (parcial), 5, 7, 13, 14 (parcial), 17 (parcial), 28 numeral 2° (parcial) y 4°, 30 (parcial), 32 (parcial), 44 numeral 1° (parcial) y parágrafo y 46 (parcial) de la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Unico”.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-247

Por los hechos anteriores, mediante Auto No.1001 - 119 del 29 de abril de 2014, la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN ordenó la apertura de la indagación preliminar en contra de la funcionaria XXXXX, quien se notificó personalmente de dicho proveído (folios 36, 64 Cuaderno 1).

Mediante auto No. 1002-246 del 29 de agosto de 2014, la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN ordenó la apertura de la investigación disciplinaria en contra de la funcionaria XXXXX al considerar que la citada dio lugar al incumplimiento de los términos para resolver el recurso de reconsideración (folio 78, 79). La investigada se notificó de dicho auto de manera personal según acta del 11 de septiembre de 2014 (folio 82).

Con Auto No. 17412-0008 del 29 de agosto de 2016 (folios 107 al 113), la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos y Contribuciones Parafiscales ITRC, ordenó el cambio de procedimiento y citar a audiencia a la señora XXXXX, por conducta consistente en dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo (folios 107 al 113).

La providencia anterior, se notificó personalmente a la señora XXXXX, de acuerdo con el acta de notificación del 1 de septiembre de 2016 (folio 116 cuaderno 1).

El día 10 de octubre de 2016 se inició la audiencia dentro el proceso disciplinario 1704-01-2014247 que bajo la modalidad del procedimiento verbal se adelanta en contra de la funcionaria XXXXX, de acuerdo con las actas allegadas al expediente (folios 122 al 126).

El día 11 de octubre de 2016 el despacho de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, reanuda la audiencia y decreta practica de pruebas por lo cual dispone suspender la audiencia (folio 127). Mediante Auto No. 17417-00644 la Subdirección de Control Disciplinario Interno corre traslado de las pruebas a la investigada como a su apoderado (folios 193 al 195).

El día 28 de noviembre de 2016, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, reanuda la audiencia corriendo traslado en audiencia del material probatorio y fijando reanudación para el día 7 de diciembre de 2016.

4. CARGO FORMULADO

Con Auto No. 17412-0008 del 29 de agosto de 2016, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, formuló pliego de cargos a la investigada XXXXX, en los siguientes términos (folios 107 al 113):

CARGO ÚNICO

XXXXX, dio lugar a la configuración del silencio administrativo positivo dentro del expediente SC-2010-2012-1405, adelantado en contra de la contribuyente XXXXX identificada con NIT XXXXX, toda vez que no resolvió dentro del término legal el recurso de reconsideración interpuesto en el citado proceso por la mencionada contribuyente. Pues a pesar de que la citada funcionaria, proyectó el acto administrativo correspondiente y de hacerlo firmar de su jefe, al parecer no lo entregó en el GIT de Secretaria de la División de Gestión Jurídica para que procediera a realizar las comunicaciones y notificaciones de Ley dentro del término legal.

Sólo hasta el día 14 de marzo de 2014, la abogada XXXXX, se percató que tiene en su poder las copias firmadas de la resolución que proyectó, y mediante la cual fue proyectada la decisión que resolvía el recurso de reconsideración dentro del expediente SC 20102012-1405. Luego de la entrega del acto administrativo al GIT de Secretaria de la División de Gestión Jurídica es advertido advierten que el acto, ya para esa época, carece de validez jurídica, por falta de competencia de la administración de impuestos por ir en contravía de los artículos 732 y 734 del Estatuto Tributario.

La resolución en mención se radicó con el número No. 900001 del 14 de marzo de 2014, que confirmaba la resolución No. 322412013000002 del 10 de enero de 2013, con la cual se negaba una

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-247

solicitud de corrección dentro del proceso de sucesión ilíquida de la causante XXXXX NIT XXXXX., expediente SC 2010-2012-1405.

Con resolución No. 900001 del 30 de septiembre de 2014, la Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, declaró sin efecto la resolución No. 900001 del 14 de marzo de 2014, así mismo declaró que opero el silencio administrativo positivo respecto del recurso de reconsideración interpuesto por la representante de la sucesión ilíquida XXXXX, causante XXXXX.

Con la conducta antes descrita, posiblemente incurrió en la falta tipificada en el Código Disciplinario Único, numeral 35 del artículo 48 que señala:

"ARTICULO 48.-Son faltas gravísimas las siguientes:

(...) 35. Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo.

5. PRUEBAS PRACTICADAS

Al expediente se allegaron las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES

Informe del 19 de marzo de 2014, suscrito por el abogado del GIT de Vía Gubernativa doctor XXXXX, donde da cuenta de la ocurrencia de los hechos, así mismo adjunta relación de expedientes del GIT de Vía Gubernativa para el mes de enero de 2014 de los fallos pendientes de entrega a cargo de la funcionaria XXXXX; Formato del 14 de marzo del 2014 del GIT de Vía Gubernativa, en el cual se registra el expediente XXXXX, el funcionario que proyecta el acto XXXXX, los funcionarios que revisa y el que aprueba el acto a saber XXXXX; Y fotocopia de planilla de reparto con fecha de recibido y de entrega 23 de enero de 2014. (folios 11 al 14).

Informe del 28 de marzo de 2014, suscrito por la Jefe del GIT de Vía Gubernativa de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, respecto del expediente SC-2010-2012-1405 Contribuyente XXXXX. Se señala que el funcionario XXXXX, en calidad de revisor con firma delegada de los proyectos de fallo presentados por los funcionarios le informó a las 10:40 de la mañana la falta de notificación de la Resolución que resolvía el recurso de reconsideración interpuesto en el expediente de la contribuyente XXXXX, sc-2010-2012-1405, presentado el 5 de marzo de 2013 a pesar de que dicho^ acto se encontraba revisado y firmado por él desde el 23 de enero de 2014.

Se agrega que en la fecha mencionada (23 de enero de 2014) le fue devuelto dicho fallo a la funcionaria XXXXX para que lo entregara al GIT de Secretaria junto con las planillas en donde se encuentra la dirección del contribuyente para la respectiva notificación.

También se indicó que la contribuyente XXXXX, radicó recurso de reconsideración el 5 de marzo de 2013, contra la resolución que negó la solicitud de corrección del 10 de enero de 2013 y que para el 4 de julio de 2013 el expediente se le asignó a XXXXX.

Adicional a lo anterior, se agregó que XXXXX, no relacionó el expediente SC - 2010-2012-1405 a nombre de XXXXX, en la carga de trabajo que se solicitó a 31 de enero de 2014, y que en el acta de entrega que hizo el doctor XXXXX del GIT de Vía Gubernativa se registró que no tenía ningún pendiente, ni expedientes para revisión y firma de recursos de reconsideración o solicitudes de revocatoria. Se anexaron los respectivos fallos correspondientes a la carga laboral del funcionario, los compromisos fijados y los vencimientos para los meses de marzo, abril y mayo como quedó en la ayuda de memoria (folios 21 al 35).

Oficio 1-32-236-201-120 del 29 de mayo de 2014, suscrito por la Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, mediante el cual envía información laboral de la investigada XXXXX, así:

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-247

- Fotocopias de las Planillas de Reparto a nombre de XXXXX, entre julio 4 de 2013 al 5 de marzo de 2014 y de los demás integrantes del GIT de Vía Gubernativa de la División 590 folios 1 CD.
- Informe de manejo de la Conciliación y terminación por Mutuo acuerdo presentado por la abogada del Despacho de la División de Gestión Jurídica, se relaciona los asuntos asignados a la investigada XXXXX y de los demás integrantes del GIT de Vía Gubernativa.
- Protocolos y lineamientos de los años 2013 y 2014 por la División de Gestión Jurídica, para notificar actos administrativos expedidos por la dependencia, directrices existentes en cuanto al control de términos por parte del GIT de Secretaria y el GIT de Vía Gubernativa, que se relacionan a continuación:
 -
 - Actas de Comité de los años 2012, 2013 en 241 y 267 folios.
 - Memorando 002 del 1 de abril de 2014 División de gestión jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos Bogotá tres (3) folios.
 - Planillas de remisión de actos administrativos a notificar en 41 folios.
 - Planilla de notificación en la cual se videncia la entrega la GIT de secretaria por parte del funcionario responsable del expediente XXXXX 1 folio.
 - Planillas de reparto de expedientes y solicitudes asignadas con relación de la fecha de vencimiento referenciadas en el numeral 1 anterior.
 - Ayuda de Memoria Núm. 3 de agosto 22 de 2013 en 3 folios.
 - Ayuda de Memoria del 11 de marzo de 2014 en 3 folios.
 - Instrucción 020 de noviembre 8 de 2005.
 - Copia carpeta control de vencimientos en 24 folios.
 - Copia de requerimientos virtuales del Jefe del GIT de Vía Gubernativa sobre Control de vencimiento de términos en 5 folios.
- Funciones de los roles de los empleos correspondientes a la Jefe de División de Gestión Jurídica, Jefe GIT Vía Gubernativa, así como la descripción de funciones y perfil de rol del servidor público XXXXX, año 2012-2013.
- Resolución Número 009 de noviembre 4 de 2008.
- Resolución Número 13892 de diciembre 21 de 2009.
- Resolución Número 2633 de marzo 2 de 2011.
- Resolución Número 11 de noviembre 4 de 2008. (folios 68, 69 y CD)

Se estableció la calidad de servidor público, ubicación laboral y funcional de la señora XXXXX, de acuerdo con el extracto de la historia laboral y la comunicación de funciones de empleados temporales (folios 74 al 75).

El día 11 de octubre de 2016 el despacho de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, reanudó la audiencia y decretó la práctica de pruebas por lo cual dispuso suspender la audiencia para su recaudación (folio 127). Las pruebas así practicadas, se incorporan en los folios 135 al 192 cuaderno 1, consistentes en:

Diligencia de Inspección Administrativa del 3 de noviembre de 2016, realizada en el despacho de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. En la mencionada diligencia, se recepcionó el testimonio de la funcionaria XXXXX, Jefe del GIT de Secretaria de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, quien sobre el trámite de los recursos de reconsideración manifestó: ***"...que a partir del 12 de mayo de 2015 en el grupo interno de trabajo se reciben mediante planillas del GIT de documentación los recursos de reconsideración competencia de la División de Gestión Jurídica y/o de la Subdirección de Recursos***

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-247

Jurídicos... También manifiesta conocer el procedimiento identificado como el PR-GJ-0117, del que manifiesta que existen 3 versiones del procedimiento y consultada la versión No 3 del procedimiento se observa que la vigencia de la versión 1 va desde el 19 de junio de 2014 al 30 de junio del 2015. También se recibió el testimonio de XXXXX, Jefe del GIT de Vía Gubernativa quien sobre sus funciones mencionó: (...) **"...Resolver recursos de reconsideración que se interpongan contra los actos administrativos proferidos por la Seccional de Impuestos de Bogotá y todo lo que tiene con recursos y las revocatorias directas..."** Sobre el trámite de los recursos de reconsideración luego de firmados, manifestó: **"...Una vez que se firma el documento, llevó la planilla de reparto a secretaria y ellos la descargan coloreando o resaltando el expediente que se entrega y se coloca la fecha de la entrega para notificar el acto..."** De igual forma indicó que no delegaba al abogado que proyectó la decisión la entrega del acto.

En dichas diligencias de inspección administrativa se allegó como prueba documental el procedimiento del proceso de Gestión Jurídica, radicado como el PR-GJ-0117 Versión 3 (folios 148 al 158 del cuaderno 1); y la instrucción No. 00020 del 8 de noviembre de 2005 (folios 159 al 187 cuaderno 1) anterior al procedimiento anterior y que se encontraba vigente para la época de los hechos.

6. ARGUMENTOS DE DEFENSA: VERSIÓN LIBRE, DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

6.1. VERSIÓN LIBRE DE MARCELA GARZÓN AMAYA

La investigada XXXXX rindió versión libre el 20 de mayo de 2014¹ diligencia en la cual manifestó entre otros aspectos lo siguiente:

Indicó que el reparto en el GIT Vía Gubernativa se efectuaba los 5 primeros días de cada mes por medio de una balota; que el expediente objeto de investigación lo recibió el día 4 de julio de 2013 habiendo transcurrido cuatro meses de periodo de vencimiento.

Agrega que en los meses de agosto y septiembre le entregaron tres expedientes más, los cuales se encontraban en el séptimo mes de vencimiento y que adicionalmente en la oficina se presentó una situación de contingencia relacionada con el cumplimiento del beneficio consagrado en el artículo 148 de la Ley 1607 por lo cual se le ordenó a algunos abogados del GIT Vía gubernativa que se concentraran exclusivamente en las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo y dejar los expedientes de reparto ordinario a un lado hasta nueva orden, por lo cual tuvo que redoblar sus esfuerzos y extender sus jornadas de trabajo.

Adicionalmente mencionó que en los meses de octubre, noviembre y diciembre le fueron entregadas nuevas actividades, así como un nuevo reparto ordinario, consultas, derechos de petición y solicitudes de reducción de sanciones.

Respecto del expediente objeto de investigación, mencionó que para el mes de enero el recurso de reconsideración cumplió 10 meses, razón por la cual procedió a realizar su respectiva respuesta, quedando lista la decisión para el 23 de enero de 2014, proyecto que le entregó al señor XXXXX en su calidad de revisor GIT de Vía Gubernativa.

Explica que ese mismo día (23 de enero de 2014), recibió la decisión corregida para entregarla en el GIT de Secretaria de la División de Gestión Jurídica y que paralelamente a esta situación se encontraba proyectando otro recurso de reconsideración como unas solicitudes de consulta. Así las cosas, guardó el acto firmado en el expediente y lo depositó junto con expediente en su gaveta con otros expedientes para entregarlo más tarde, lo cual olvidó hacer debido a otros vencimientos de otros asuntos que también requerían de prioridad.

Afirma la investigada que el control de términos no solamente depende del abogado que recibe el expediente, sino que también el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría, como el Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Vía Gubernativa tiene ese control, por lo tanto, afirma que la responsabilidad en este tema es compartida.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-247

Reconoce que incurrió en un error como fue de que se le pasara por alto la entrega de la resolución en el Grupo Interno de Trabajo de Secretaria y asumirlo como si lo hubiera entregado para su respectiva notificación y finalización administrativa.

Agrega que el día 14 de marzo de 2014, mientras actualizaba los expedientes a su cargo, encontró dentro de la gaveta de su escritorio la resolución que proyecto, firmada por el Jefe del GIT de Vía Gubernativa, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración en el expediente No. SC-2010-2012-1405 correspondiente a la causante XXXXX.

La circunstancia anterior, le permitió advertir que el termino para notificar la mencionada decisión se había vencido el día 5 de marzo de 2014, es decir, habían transcurrido nueve (9) días calendario del vencimiento del término, por lo que inmediatamente informó de lo sucedido y se procedió a darle publicidad al acto administrativo que resolvió el recurso de reconsideración.

La investigada también aduce otras situaciones que de alguna manera interfirieron con el trámite oportuno que se le debió dar al recurso de reconsideración, circunstancias como cargas laborales muy pesadas, extensas horas de trabajo, la hospitalización de su hijo que conllevó a un permiso por calamidad doméstica fueron situaciones que la ocuparon mentalmente y que impidieron de alguna manera cumplir con la entrega de la resolución.

Por las circunstancias anteriores sufrió cuadro de estrés laboral el cual fue constatado por la ARL de la DIAN, así mismo indicó que para el día 17 de marzo de 2014 se le solicitó la entrega de su puesto de trabajo, toda vez que fue trasladada a otra dependencia situación que le fue condicionada con la firma de un documento escrito recalando que en la situación del silencio administrativo ocurrido en el expediente de la causante XXXXX la responsabilidad solamente era para ella, esto con el fin de que se eximiera de responsabilidad a otros funcionarios relacionados con dicho trámite.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El día 11 de octubre de 2016 el despacho de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, reanuda la audiencia en la cual se le otorgó el uso de la palabra al doctor XXXXX en su calidad de apoderado de confianza de la doctora XXXXX para que presentará sus alegatos de conclusión, al respecto manifestó:

El apoderado de confianza, avaló la conducencia y pertinencia de las pruebas recaudadas en etapa de descargos, enfatizando la diligencia de inspección administrativa adelantada por el despacho que corroboran lo dicho por la investigada la doctora XXXXX.

También mencionó la prueba relacionada con la Jefe del GIT de Vía Gubernativa, esto es el procedimiento que trata los recursos en sede administrativa en la actualidad a saber el pr-gj-0117, que incorpora las instrucciones que con anterioridad fijaban el trámite de los recursos de reconsideración, lo cual afirmo mediante testimonio la Jefe del GIT de Vía Gubernativa, doctora XXXXX (página 8). Se hace lectura de la pregunta y respuesta relacionada con las comunicaciones y notificaciones de los actos administrativos, circunstancia ratificada por la Jefe de División de Gestión Jurídica, especialmente en lo relacionado con los controles de los demás Jefes.

Sobre este material probatorio, la defensa considera que llena los vacíos del expediente y solicita que se revise la posible responsabilidad de los demás funcionarios frente al trámite. Se le otorga el uso de la palabra a la investigada XXXXX quien ratifica lo dicho por su apoderado, bajo el entendido de solicitud de absolución a la doctora XXXXX en la presente investigación.

7. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA:**RAZONES DE LA DECISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN QUE SE BASA****6.1.MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA:**

Este Despacho es competente para proferir el fallo de primera instancia dentro de la presente

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-247

investigación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con las previsiones del Decreto 4173 del 3 de noviembre de 2011.

En atención a lo ordenado en el Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, cuya apreciación debe corresponder a las reglas de la sana crítica, según lo establece el Artículo 141 ibídem.

De igual manera, deben reunirse de manera conjunta los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, los cuales es menester se encuentren debidamente acreditados dentro del sumario a partir de elementos de prueba legalmente allegados al proceso.

6.2. DEL CASO EN CONCRETO

El Despacho formuló cargos a la señora XXXXX porque en principio se consideró como la única funcionaria que dio lugar a la configuración del silencio administrativo positivo dentro del expediente SC-2010-2012-1405, adelantado en contra de la contribuyente XXXXX identificada con NIT XXXXX, toda vez que no resolvió dentro del término legal el recurso de reconsideración interpuesto en el citado proceso.

Al respecto es importante precisar, que esta última afirmación la de "no resolvió dentro del término legal el recurso de reconsideración interpuesto" no es exacta en lo que tiene que ver con la señora XXXXX, pues se encuentra demostrado en el proceso que la citada funcionaria, proyectó de manera efectiva y cierta el acto administrativo mediante el cual se resolvió el mencionado recurso de reconsideración, para posteriormente trasladarlo para la respectiva revisión y firma de su jefe; no obstante habiendo cumplido con este paso, el acto administrativo no fue entregado en el GIT de Secretaria de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá para que se procediera a realizar las comunicaciones y notificaciones de Ley dentro del término legal, siendo en este contexto donde se da lugar a la configuración del silencio administrativo positivo.

Sobre este último escenario es el que este Despacho debe proceder a revisar el tipo disciplinario que se le endilgó a la señora XXXXX, por lo que resulta procedente preguntarse si funcionalmente la entrega del proyecto para las diligencias de notificación y comunicación y por sobre todo el control de los términos procesales era única y exclusivamente responsabilidad de la citada.

Sin perjuicio de lo anterior, se allegó la documentación que acreditó la calidad de servidora pública de XXXXX, por parte de la Subdirección de Gestión Personal de la DIAN, que acreditó la descripción de funciones y perfil de roles, extracto de historia laboral (folios 73 al 75).

El despacho también logró acreditar la normatividad vigente que se encontraba para el trámite de los recursos de reconsideración para la época de los hechos, a saber, la instrucción 0020 del 8 de noviembre de 2005 que además de fijar el procedimiento a seguir, consagra unos puntos de control para los términos procesales de las decisiones que se proyectan y de otros servidores públicos que deben contribuir en el control de términos procesales (folios 159 al 187).

A propósito de lo anterior, rindieron testimonio los Jefes de GIT de Secretaria de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, doctora XXXXX y la Jefe del GIT de Vía Gubernativa de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, doctora XXXXX, así como de la Jefe de División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, XXXXX quien atendió diligencia de inspección administrativa; servidores públicos que explican que para el momento en el que se implementó el sistema de gestión de calidad, específicamente en el procedimiento denominado recursos en sede administrativa en el Proceso de Gestión Jurídica el DIAN PR- GJ-0117, el cual se basó en la instrucción 0020 del 8 de noviembre de 2005, luego los temas de controles y responsabilidades que funcionalmente allí se señalaron no han variado en la actualidad sino que están consagrados con mayor detalle (folios 135 al 192).

Lo anterior, por lo menos para el caso de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-247

de Impuestos de Bogotá, pues establece que el Jefe de dicha división debe propender por tener los controles de los asuntos jurídicos a cargo de su división y/o impartir las medidas que le permitan ejercer un control efectivo de los términos como de las decisiones que allí se dictan, pues está obligado a garantizar la prestación de un servicio jurídico integral como coadyuvante en el recaudo de impuestos de dicha Seccional.

Es que la Dirección Seccional de impuestos de Bogotá por encontrarse bajo la tutela de la sede central, además de atender posiblemente el mayor número de contribuyentes a nivel nacional, se le exige que en todas sus áreas la prestación del servicio que brinda sea efectiva, eficiente.

De otra parte y no menos importante para la decisión que tomará el despacho, es la conjunción de otras vicisitudes que se sumaron a lo planteado, ya que se logró demostrar que la carga laboral de la investigada XXXXX, para la época de los hechos era elevada, argumento que también fue expuesto por la disciplinada en su defensa, lo cual concordó con la instrucción 0020 del 8 de noviembre de 2005, así como el hecho de que cuando recibió el expediente objeto de investigación ya habían transcurrido siete (7) meses desde el inicio del término de vencimiento, sin ser el único expediente de reparto a su cargo, habida cuenta de la contingencia que para ese tiempo cursaba para los contribuyentes con solicitudes de mutuo acuerdo en cumplimiento del artículo 148 de la Ley 1607 (más o menos 32 solicitudes), junto con los recursos interpuestos por la negación de dicho beneficio y el reparto "normal" de los expedientes entre los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y que fue alrededor de dieciocho (18) con términos reducidos. A todo ello se añade la afectación surgida por la insuficiencia del recurso humano en el área y una situación personal relacionada con la hospitalización de su hijo XXXXX, lo que generó disminución de la capacidad y del rendimiento mental que estos temas conllevan (folios 44, 45, 46, CD folio 70).

Al respecto de la resolución que resolvía el recurso de reconsideración, es importante recalcar el cambio de criterio de la administración es este asunto, con lo que a continuación se explica pues dicha resolución fue enviada con citación para notificación desde el 14 de marzo de 2014, notificándose el 1 de abril de 2014, situación viable jurídicamente en esta clase de situaciones tal y como lo expresó el Honorable Consejo de Estado en sentencia del 12 de abril de 2012 dentro del Expediente 25000-23-27-000-2006-01364-01 (17497) con ponencia del Honorable Magistrado HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS donde manifestó:

(...) "...La Sala reitera que, en general, los términos procesales que tiene el estado para proferirlas decisiones correspondientes son términos de tipo perentorios, pero no necesariamente preclusivos. Es decir que, así esté vencido un plazo, la decisión correspondiente resulta válida y eficaz, salvo que el legislador expresamente haya consagrado otra disposición como cuando estipula la predusión del término en el sentido de indicar que la administración pierde competencia para decidir y que, en su lugar, surja el acto ficto o presunto favorable al administrado.

El vencimiento de los plazos meramente perentorios puede implicar la responsabilidad personal del agente que se ha demorado en tomarla decisión, pero no afecta la validez de la decisión de la misma.

Este tipo de plazos son los más comunes en el derecho procesal como, por ejemplo, el plazo para dictar sentencia que instituye tanto el C.C.A. como el C.P.C. Así este vencido el plazo, la sentencia es válida y eficaz, sin perjuicio de que pueda existir en un momento dado responsabilidad personal Del funcionario judicial si el vencimiento del plazo ocurrió injustificadamente.

En general, las normas de competencia temporal, esto es, por razón del tiempo, que es el tema que subyace en un plazo legal para producir una decisión, deben interpretarse a favor de la competencia misma. Así, sólo cuando está expresamente previsto otro efecto, el vencimiento del plazo no comporta siempre y necesariamente un caso de silencio administrativo positivo y mucho menos la nulidad de los actos administrativos.

En el caso concreto no se discute, porque es un hecho reconocido por ambas partes, que la DIAN expidió el requerimiento especial aduanero por fuera del término de los 30 días a que alude el artículo 509 del decreto 2685 de 1999. Pero también es un hecho cierto, y no desvirtuado por la parte actora, que la DIAN inició la actuación administrativa para formular la liquidación oficial de revisión de valor dentro del término de firmeza de las correspondientes declaraciones de importación..." (...)

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-247

En ese orden de ideas y considerando la jurisprudencia antes citada y anterior a los hechos investigados era viable para la administración mantener la decisión que inicialmente había propuesto, más aún cuando dicha decisión se tomó en Comité en armonía con lo dispuesto en la instrucción 0020 del 8 de noviembre de 2005.

A lo cual se le suma otra circunstancia legal que llama poderosamente la atención, como es que en el acto administrativo que declaró la ocurrencia del fenómeno jurídico del silencio administrativo, resolución 900001 del 30 de septiembre de 2014 no se solicitó consentimiento para que la administración efectuara dicho pronunciamiento (folios 86 al 88).

6.3. DE LA TIPICIDAD DISCIPLINARIA

Procede el Despacho a realizar un análisis de Tipicidad objetiva del ilícito disciplinario endilgado a la investigada MARCELA GARZON AMAYA consagrado en el numeral 35 del artículo 48, que reza:

48. Son faltas gravísimas las siguientes:

(...) Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo. (...)

Tipicidad Objetiva

Tenemos que en principio estamos frente a una falta disciplinaria de resultado, como es la ocurrencia del fenómeno jurídico del silencio administrativo positivo, el cual constituye una sanción a la administración consagrada en normas especiales, para el caso del Estatuto Tributario que para el caso establece que ante la no resolución de un recurso de reconsideración en el término de un año operara dicha figura por su desidia.

Esta falta disciplinaria es atribuible a los funcionarios que intervinieron o tuvieron relación con el trámite que al interior de la División de Gestión Jurídica tuvieron conocimiento del recurso de reconsideración sea en su elaboración o por los trámites secretariales que debe surgir dicho recurso.

Como se demostró en el expediente en el procedimiento vigente para la época de los hechos, era la instrucción 0020 del 8 de noviembre de 2005 aplicable a los trámites que de recursos de reconsideración cómo de otros asuntos jurídicos cursaban en la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, procedimiento que en sus puntos de control consagra que para el caso del trámite de tales recursos no sólo se establecía la responsabilidad del control de los términos para el abogado a cargo del expediente sino que también estaba en cabeza del Jefe de los Grupos Internos de Trabajo de Vía Gubernativa y de Secretaria e incluso de la propia Jefatura de la División de Gestión Jurídica quien a veces los delegaba.

Bajo ese presupuesto, las palabras "dar lugar" descritas en el tipo disciplinario del silencio administrativo positivo (numeral 35 del artículo 48 Ley 734 de 2002), hacen que se deba revisar ampliamente la descripción de la falta en los funcionarios que dentro de sus funciones pueden velar por el control de los términos de los recursos que allí se tramitan, bajo esté entendido habían otros funcionarios que en igual grado tenían la obligación de velar por los términos de los recursos en trámite.

Es que la instrucción 0020 del 8 de noviembre de 2005 supone la existencia de un equipo de trabajo en el trámite de los recursos, norma que supone que cada funcionario va a cumplir con su función, "hace su parte" lo que implica para algunos cargos el estar pendiente de los trámites y términos de los recursos que tienen sus compañeros de trabajo y de actuar lealmente entre ellos pues tienen el mismo propósito de fortalecer la parte jurídica no solo de la División si no de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

Tipicidad Subjetiva.

Encuentra el despacho que el tipo disciplinario objeto de estudio (numeral 35 artículo 48 Ley 734 de 2002) admite las modalidades de culpabilidad, dolosa y culposa, sobre lo cual no existe mayor discusión; así el comportamiento que se imputó al investigado lesiona el bien jurídico tutelado, no sólo con la simple puesta en peligro del mismo, pues en el presente caso se dio el resultado descrito

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-247

por la norma de conformidad con la Resolución 900004 el 27 de abril de 2010 que demuestra la ocurrencia del silencio administrativo positivo con su declaración a pesar, de que Se reitera que el ingrediente normativo "silencio administrativo positivo" es una figura propia del derecho administrativo, en virtud de la cual por la actitud contumaz de la administración respecto de una petición o recurso que efectúa un administrado, se entiende resuelta a su favor por el vencimiento de un término legal preestablecido.

Para el caso de marras la normas a tener en cuenta

(...)

ARTICULO 732. TERMINO PARA RESOLVER LOS RECURSOS. La Administración de Impuestos tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma.

(...)

ARTICULO 734. SILENCIO ADMINISTRATIVO. Si transcurrido el término señalado en el artículo [732](#), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la Administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará.

(...)

Los citados artículos explican el término que tienen la administración para expedir y notificar las decisiones que resuelven recursos de reconsideración incluyendo la diligencia de notificación, pero que como hemos citado con anterioridad no operan de una manera absoluta si existen razones o justificaciones lógicas y jurídicas para mantener estas decisiones, pues recordemos que no se está obligado a lo imposible, factor que también debe considerarse en el presente proceso disciplinario.

Ahora retomando el tema disciplinario se observa que si bien el expediente se encontraba a cargo de XXXXX quien proyecta la decisión lo cual es funcionalmente claro, no lo es tanto para las circunstancias de comunicación y notificación de las decisiones en lo cual no se encontraba sola, luego podría haber una culpabilidad compartida si se quiere, no obstante, en los informes en los cuales pusieron en conocimiento este hecho sólo se indicó a la investigada como la responsable de este hecho.

Entonces, si bien la tipicidad en el presente caso es la correcta, existen nuevos elementos probatorios demostrados en el expediente que permiten revisar el presente caso en una posible la antijuridicidad de la misma, circunstancia que se analizará con mayor detalle en el acápite correspondiente a la culpabilidad y de la ilicitud sustancial.

6.4. DE LA ILICITUD SUSTANCIAL

Verificada la existencia de la conducta realizada por XXXXX y su tipicidad, se hace necesario examinar la ilicitud sustancial de la misma.

El requisito de ilicitud sustancial, hace alusión a "la oposición de la conducta desplegada por el agente frente a los deberes funcionales exigibles, concebidos estos como el pilar de la salvaguarda de la función pública, en cuanto atenta contra el buen funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus fines, (...)"

Es importante destacar que los servidores públicos tienen una relación especial de sujeción frente al Estado, sea por el ejercicio de sus funciones como por su cargo en cada uno de los casos, se demanda o exige que estos servidores cumplan su función eficientemente, más cuando se trata de velar por los trámites o asuntos de particulares frente a la administración, por lo que se les reclama mayor cuidado en el desempeño de sus tareas y funciones pues tienen el carácter de públicas, las cuales buscan precisamente la protección de intereses públicos respetando el cumplimiento de los requisitos y términos fijados en las normas.

De este modo, la conducta de la investigada si se quiere ser taxativo sólo incluía la proyección de los recursos de reconsideración, no obstante, en un concepto de equipo de trabajo como el que se manejaba y maneja hoy en día por parte de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-247

de Impuestos de Bogotá implica hacer otras labores como la entrega de los recursos como parte de ser proactivo en los trámites bajo su cargo.

Es en esta parte donde se encuentra un vacío respecto del deber funcional de XXXXX, o que en su defecto tienen justificación como ocurrió con el olvido de entregar un acto administrativo debidamente corregido y firmado para resolver una situación jurídica de un contribuyente.

A ese respecto encuentra el despacho que no existió intención o voluntad de XXXXX de no hacer entrega del acto administrativo para efectuar las diligencias de comunicación y notificación labor o situación que como se ha demostrado pudo ser advertida por Los Jefes del GIT de Secretaria y de Vía Gubernativa e incluso por la propia Jefe de División Jurídica, por o menos para el caso de la Dirección Seccional de Impuesto de Bogotá.

Entonces, no puede ser el desconocimiento formal de un deber que se a del caso decir no se encuentra definido claramente en las funciones de la investigada, para atribuirle algún tipo de responsabilidad pues debe ser la infracción sustancial de ese deber, es decir aquella conducta que busca atentar de manera protuberante el buen funcionamiento del Estado y sus fines, circunstancias que no se acreditaron probatoriamente en el expediente.

Lo anterior, acorde con lo señalado en la Sentencia C-948 del 6 de noviembre de 2002 por parte de la Honorable Corte Constitucional, donde retoma lo señalado en las sentencias C-373 de 2002, C-417 de 1993 con ponencia de los Magistrados JAIME CORDOBA TRIVIÑO, RODRIGO ESCOBA GIL y EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO que señalaron para diferenciar la antijuridicidad penal de la disciplinaria lo siguiente:

(...)

No basta como tal la infracción a un deber, ni a cualquier deber, sino que se requiere, para no convertir la ley disciplinaria en instrumento ciego de obediencia, que ello lo sea en términos sustanciales; esto es, que de manera sustancial ataque por puesta en peligro o lesión el deber funcional cuestionado.

(...)

"...En este sentido y dado quei como lo señala acertadamente la vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzarla conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional que tiene a su cargo una función pública..."

Como quiera que inicialmente la administración había mantenido una decisión jurídica que posteriormente y respetuosamente cambio, con otro yerro como es el no solicitar consentimiento al contribuyente para revocar la decisión este cambio de posición podría calificarse como una equivocación por parte de la administración que finalmente es el que sustenta la presente investigación disciplinaria.

Sumado a lo anterior, se debe indicar que todas las actuaciones que hizo la administración para mantener la decisión que posteriormente cambio, así como la actuación de la investigada XXXXX gozaban del principio constitucional consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, por ello predica que la actuación de la investigada fue de buena fe, pese al olvido de enviar las diligencias.

6.5. DE LA CULPABILIDAD

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, las faltas sólo son sancionables a título de dolo y de culpa. Esta norma, como puede evidenciarse, ata los aspectos subjetivos propios de la conducta humana (dolo y culpa) al concepto de falta disciplinaria, es decir, al de tipicidad.

Por lo anterior, es perfectamente admisible la elaboración de la imputación en el ámbito disciplinario desde la óptica de la escuela dogmática finalista.

La conducta imputada a XXXXX se calificó como culpa grave, es decir considerada como grave, sin embargo, sucede que el olvido de la funcionaria en entregar el acto administrativo mediante el cual se resolvió recurso de reconsideración objeto de investigación se comparte con una desatención de

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-247

los encargados de controlar los términos de los recursos, luego^ y como se ha explicado la investigada no se encontraba sola en este propósito.

Es decir que este error pudo evitarse si por parte de quienes controlan los términos procesales en la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá hubiesen vigilado los puntos de control en el trámite del recurso de reconsideración de la contribuyente XXXXX.

Así las cosas, en el presente caso se advierte, una ausencia de finalidad culposa en la acción objeto de investigación, que ontológicamente, se da pero que en el presente caso no cumple a cabalidad con una conciencia actual o potencial en la ilicitud del comportamiento pues en la psiquis de la funcionaria pensó que ya había entregado el acto administrativo para las diligencias de comunicación y notificación realización de la conducta excluyendo un posible error de prohibición calificado inicialmente por el despacho en su citación a audiencia; de igual forma, tampoco se demostró ni encontró una conducta diferente a la de buscar un incumplimiento pues recordemos que la investigada ya había proyectado el acto administrativo que resolvía el recurso de reconsideración y lo había hecho firmar por su Jefe y menos a sabiendas que puede resultar perjudicada.

Esta clase de situaciones son propias de los funcionarios públicos que tienen bajo se resorte mucha carga laboral, presiones y exigencias que a veces y de manera involuntaria olvidan entregar o realizar ciertas actuaciones, circunstancias que se demostraron en el presente proceso, planteadas por la defensa inicialmente, las cuales el despacho logró demostrar.

6.6. DE LA CONTESTACIÓN A LOS ARGUMENTOS DEL INVESTIGADO

En lo relacionado con las solicitudes de compulsas de copias el despacho hará lo pertinente en atención a atender que tenemos los servidores deber de los servidores públicos en concordancia con el artículo artículo 6 de la Constitución Nacional.

El despacho, pudo corroborar lo dicho por la defensa, tanto en su versión libre como en la etapa de alegatos de conclusión, especialmente en lo relacionado con las pruebas decretas y practicadas en descargos que como se han citado en los demás acápite, permiten que se acepte en ultimas la solicitud de ABSOLUCION de la defensa.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: ABSOLVER DEL CARGO FORMULADO en el auto de citación a audiencia No.17417-00644 del 15 de noviembre de 2016 proferido por esta Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, a XXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía número XXXXX, por la conducta consignada como cargo en el auto antes mencionado de falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior, NOTIFICAR PERSONALMENTE a la doctora XXXXX, lo cual se hará en estrados en la audiencia del día 7 de diciembre de 2016, de conformidad con lo señalado para los trámites que, bajo la modalidad de procedimiento verbal, artículo 101 y siguientes de la Ley 734 de 2002.

TERCERO: ADVERTIR que contra la presente decisión procede el RECURSO DE APELACIÓN. El cua?\\ deberá ser interpuesto y sustentado en estrados en la audiencia del día 7 de diciembre de 2016 que se adelanta por el procedimiento verbal.

CUARTO: Compulsa copias de la presente decisión, cómo de la audiencia de alegatos de conclusión a la Subdirección de Gestión de Investigación Disciplinaria de la DIAN, con el fin de que se investigue la posible responsabilidad disciplinaria de los Jefes Del GIT de Secretaria, de Vía Gubernativa y los demás funcionarios que se considere, que posiblemente omitieron sus deberes funcionales en los puntos de control para tramitar recursos de reconsideración para los años 2013 y 2014 adscritos en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-247

QUINTO: En firme la presente decisión, COMUNICARLA en la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 174 del Código Disciplinario Único.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,



JORGE ADRIANO MORENO PONCE
Subdirector de Investigaciones Disciplinarias
UAE Agencia ITRC